

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1342/2538

พนักงานอัย

บริษัทวังบัว จำ

การ
สำนักงาน
อัยการ
สูงสุด
กัต กับ
พวก

โทษปรับนิติบุคคลจะกักขังแทนเงินค่าปรับไม่ได้ คงจัดการตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ได้แต่ประการเดียว

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๒๑, ๔๐, ๖๕, ๖๗, ๗๐, ๗๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑
และปรับจำเลยเป็นรายวัน ตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑, ๔๐ วรรคหนึ่ง, ๖๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗, ๗๐, ๗๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมโดยไม่ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑, ๖๕ วรรคหนึ่ง, ๗๐ ปรับคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับ การก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง, ๖๗, ๗๐ ให้ปรับจำเลย ทั้งสองคนละวันละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๙๘ วัน เป็นเงินคนละ ๑๙๘,๐๐๐ บาท เรียงกระทงลงโทษรวม ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินคนละ ๒๑๘,๐๐๐ บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นั้น จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลจะกักขังแทนเงินค่าปรับไม่ได้ คงจัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ได้แต่ประการเดียว ศาลฎีกาจึงเห็นควร แก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะจำเลยที่ ๑ หากไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ แต่ประการเดียว

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ